109年司法官律師考試 - 行政法（2301）

109年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
109年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
本文件僅整理行政法部分（第21-55題）

第1題（原第21題）

下列何者非屬國家所作成之私法行為？

(A) 高雄市政府因辦公廳舍之需要租賃房屋
(B) 交通部臺灣鐵路管理局提供運輸服務
(C) 勞動部勞工保險局提供失業給付
(D) 臺北市政府因開市政會議訂購午餐便當

答案：(C)

第2題（原第22題）

下列何項爭議，非得依行政訴訟法提起行政訴訟？

(A) 請領公教人員保險養老給付之爭議
(B) 中央健康保險署與全民健康保險醫事服務機構關於特約之爭議
(C) 政府採購廠商與機關間關於決標之爭議
(D) 主管機關終止公務人員配住宿舍關係之爭議

答案：(D)

第3題（原第23題）

依司法院大法官解釋意旨，關於行政主管機關就行政法規所為之釋示，下列敘述何者錯誤？

(A) 行政釋示自法規生效之日起有其適用
(B) 行政釋示對於法官無法律上拘束力
(C) 行政機關變更函釋，前函釋並非當然錯誤
(D) 行政機關變更函釋，關於新舊函釋之適用，採從新從優原則

答案：(D)

第4題（原第24題）

藥害救濟法第13條第9款所定有關常見且可預期之藥物不良反應，不得申請藥害救濟。依司法院釋字第767號解釋意旨，下列敘述何者錯誤？

(A) 將常見且可預期之藥物不良反應完全排除於得申請藥害救濟範圍之外，與比例原則無違
(B)「常見」、「可預期」之意義，於個案中經由適當組成之機構依其專業知識加以認定及判斷，司法不再予以審查
(C) 所謂「常見且可預期之藥物不良反應」，雖屬不確定法律概念，但依據一般人民日常生活與語言經驗，尚非難以理解，未違反法律明確性原則
(D) 藥害救濟之給付對象、要件及不予救濟範圍之事項，屬社會政策立法，立法者自得斟酌國家財力、資源之有效運用及其他實際狀況，為妥適規定，享有較大之裁量空間

答案：(B)

第5題（原第25題）

關於依法行政之敘述，下列何者正確？

(A) 行政機關作成所有行政行為皆須有法律依據
(B) 在裁量行政領域，行政機關不受法之拘束
(C) 國家為達成給付行政之任務，於法規未明定時，得選擇以公法上行為或私法上行為作為實施之手段
(D) 行政內部屬法外空間，行政主體所為內部行政行為不受法之拘束

答案：(C)

第6題（原第26題）

司法院釋字第553號解釋謂：「地方自治團體處理……委辦事項……，……中央……亦得就行政作業之合目的性等實施……監督」其情形與下列何者之審查相似？

(A) 行政法院依行政訴訟法第200條審查人民提起課予義務訴訟是否「有理由」
(B) 行政法院依行政訴訟法第201條審查行政處分有無「濫用權力」
(C) 原處分機關依訴願法第58條重新審查原處分是否「妥當」
(D) 行政機關依行政程序法第10條審查機關本身行使裁量權有無「符合法規授權之目的」

答案：(C)

第7題（原第27題）

依司法院大法官解釋意旨，關於受刑人不服監獄處分或其他管理措施時之救濟制度，下列敘述何者正確？

(A) 均不得向法院提起訴訟請求救濟
(B) 立法機關得基於立法形成自由，視相關措施侵害受刑人權利之程度，設計屬機關內部自我省查糾正之申訴程序
(C) 監獄處分或其他管理措施乃刑事判決之執行，自屬刑事訴訟審判權範圍
(D) 相關案件，因侵害受刑人之基本權利尚屬輕微，故適用行政訴訟法簡易訴訟程序，但應經言詞辯論

答案：(B)

第8題（原第28題）

依司法院大法官解釋意旨，關於獨立機關之敘述，下列何者錯誤？

(A) 承認獨立機關之存在，主要目的在法律規定範圍內，排除上級機關所為對其具體個案決定之指揮與監督
(B) 立法院經由立法賦予獨立機關獨立性與自主性之同時，仍應保留行政院院長對獨立機關重要人事之一定決定權限
(C) 立法院經由立法設置獨立機關，使其得依據法律獨立行使職權並自主運作，旨在強化行政一體及責任政治之要求
(D) 行政院院長更迭時，獨立機關委員因享有任期保障，故毋庸與行政院院長同進退

答案：(C)

第9題（原第29題）

直轄市政府（下稱市政府）成立由各相關業務主管機關組成之聯合稽查小組，針對特種行業等進行行政檢查。關於此種聯合稽查行為之敘述，下列何者錯誤？

(A) 聯合稽查小組由業務不相隸屬之機關組成，不排除各組成機關間以行政協助方式進行檢查業務
(B) 聯合稽查行為不涉及行政機關管轄權之移轉或變更
(C) 聯合稽查中發現違章情事而為裁罰時，如涉及跨機關權限之行使，一律以市政府為原處分機關
(D) 各機關執行聯合稽查，如參與之機關對管轄權歸屬有爭議時，由市政府決定之

答案：(C)

第10題（原第30題）

地方自治團體不服自治監督機關就其自治規則函告無效之決定，依地方制度法規定，應為如何之法律救濟？

(A) 申請行政院協調爭議
(B) 提起確認自治權存在之訴訟
(C) 向原自治監督機關申請覆議
(D) 聲請司法院解釋

答案：(D)

第11題（原第31題）

關於公務人員考績，下列敘述何者錯誤？

(A) 公務人員平時考核懲處之構成要件，均應以公務人員考績法定之，不得授權以法規命令定之
(B) 服務機關對於考績評定雖具判斷餘地，但若有恣意濫用情事，法院仍得撤銷
(C) 公務人員專案考績於平時辦理之，無須與年終考績一併辦理
(D) 公務人員不服年終考績丙等之評定，得提起復審及行政訴訟以為救濟

答案：(A)

第12題（原第32題）

公務人員發生下列何種情事，得依公務人員保障法請求救濟？

(A) 使用市立公園運動設施受傷請求國家賠償
(B) 經服務機關調查性騷擾成立予以記大過懲處
(C) 申報綜合所得稅子女教育學費特別扣除額遭剔除
(D) 因調職而遭原服務機關要求返還宿舍

答案：(B)

第13題（原第33題）

關於行政規則，下列敘述何者錯誤？

(A) 其訂定無須有法律之授權
(B) 不必然須登載政府公報發布之
(C) 內容若牴觸上級機關之命令者，不當然無效
(D) 內容若牴觸原發布機關之其他函釋，不當然違法

答案：(C)

第14題（原第34題）

行政法院法官審理個案時，縱認下列何種命令違憲，亦不得逕行拒絕適用？

(A) 緊急命令
(B) 法規命令
(C) 職權命令
(D) 行政規則

答案：(A)

第15題（原第35題）

關於行政處分之附款，下列敘述何者錯誤？

(A) 行政處分之附加附款，不以行政機關有裁量權為限
(B) 行政處分附款之內容經相對人同意者，即無不當聯結禁止原則之適用
(C) 附負擔之行政處分，因受益人未履行該負擔而遭廢止，無須給予受益人信賴保護之損失補償
(D) 行政處分之附加附款，原則上不排除以締結行政契約之方式代替之

答案：(B)

第16題（原第36題）

甲向主管機關A申請建造執照遭否准，其認為A對資料有誤判之情事，遂敘明事由函請A再次審核。A經重新檢視所有申請資料後，仍否准申請並函復甲。此函復之法律性質為何？

(A) 觀念通知
(B) 行政指導
(C) 行政處分
(D) 行政契約

答案：(C)

第17題（原第37題）

依行政程序法規定，提供金錢給付之授益行政處分經撤銷後，關於受益人應返還受領之給付，下列敘述何者正確？

(A) 受益人返還受領給付之義務，於授益行政處分撤銷前即已存在
(B) 行政機關得以口頭通知方式確認返還之範圍
(C) 受益人受領之給付已不存在者，行政機關一律不得請求返還
(D) 請求返還給付之行政處分，因人民提起訴願而不得移送行政執行

答案：(D)

第18題（原第38題）

依行政程序法第126條規定，行政機關基於下列何種原因而廢止授益行政處分，應補償受益人因信賴該處分致遭受之財產上損失？

(A) 附負擔之行政處分，受益人未履行該負擔
(B) 行政處分所依據之事實事後發生變更，致不廢止對公益有危害
(C) 法規准許廢止
(D) 原處分機關保留行政處分之廢止權

答案：(B)

第19題（原第39題）

關於代替行政處分之行政契約，於下列何種情形，非屬無效？

(A) 締約雙方不知行政契約須以書面締結，因此以口頭協議為之
(B) 締約雙方不知與契約內容相同之行政處分有得撤銷之違法原因
(C) 締約雙方不知所定雙務契約中彼此之給付顯不相當
(D) 締約雙方不知契約內容違背公序良俗

答案：(B)

第20題（原第40題）

依行政程序法規定，行政契約約定自願接受執行時，其執行應準用下列何者規定，向地方法院行政訴訟庭提出聲請？

(A) 強制執行法
(B) 行政執行法
(C) 行政訴訟法
(D) 民事訴訟法

答案：(C)

第21題（原第41題）

依司法實務見解，有關公立學校與聘任教師間之法律關係，下列敘述何者錯誤？

(A) 公立學校係各級政府依法令設置實施教育之機構，具有行政機關之地位
(B) 公立學校教師之聘任，為行政契約
(C) 公立學校依法作成解聘、停聘或不續聘之決定，為行政處分
(D) 教師不服公立學校解聘、停聘或不續聘之決定者，應以學校為被告，提起確認聘約關係存在之訴

答案：(D)

第22題（原第42題）

某市公園管理自治條例規定，違規停車者，處新臺幣（下同）600元以上3,000元以下罰鍰，且無免除處罰之規定。甲違規停車，主管機關認甲有行政罰法規定得減輕處罰之事由，除法規別有規定外，裁罰額度範圍為何？

(A) 600元以下
(B) 200元以上，1,000元以下
(C) 300元以上，1,500元以下
(D) 600元以上，3,000元以下

答案：(C)

第23題（原第43題）

依司法實務見解，下列何者違反一行為不二罰原則？

(A) 未領有駕駛執照之甲，飲酒後駕車，主管機關依道路交通管理處罰條例相關規定分別處罰
(B) 乙以偽造文件投標政府採購案件，招標機關依政府採購法第31條規定沒收押標金新臺幣100萬元，並依同法第101條規定通知將刊登公報及停權3年
(C) 丙進口貨物一批，未據實申報，主管機關依逃漏進口稅、貨物稅及營業稅規定分別處罰
(D) 丁非藥商，以單一之意思於電視上為藥物廣告，主管機關依藥事法規定，按刊播廣告次數，分別處罰

答案：(D)

第24題（原第44題）

關於公物，下列敘述何者錯誤？

(A) 公物之設定及廢止為一般處分
(B) 直接供行政機關執行任務使用之行政用物，亦屬公物
(C) 既成道路因未經由法律行為之設定，且為私有，非屬公物
(D) 地下水為天然資源，屬於國家所有，亦屬公物

答案：(C)

第25題（原第45題）

地政機關在土地登記簿上之「其他登記事項欄」註記「涉及違法地目變更，土地使用仍應受原地目限制」等文字。所有權人不服，請求註銷該註記，遭地政機關拒絕後，依司法實務見解，應為如何之救濟？

(A) 系爭註記破壞所有權之圓滿性，影響第三人交易意願，為行政處分，所有權人應循序提起訴願及撤銷訴訟
(B) 所有權人請求地政機關排除系爭註記，遭拒絕後，應循序提起訴願及課予義務訴訟
(C) 系爭註記未改變土地使用管制，自非行政處分，所有權人應提起一般給付訴訟，請求法院判命地政機關註銷該註記
(D) 所有權人僅能依國家賠償法，向地政機關請求賠償因該註記所生之交易損失

答案：(C)

第26題（原第46題）

關於行政執行法所規定之拘提及管收，下列敘述何者正確？

(A) 管收之目的在於貫徹公法上金錢給付義務，故遭管收之義務人，得因此免除義務之履行
(B) 管收，應由執行機關聲請法院裁定
(C) 拘提僅得由法務部行政執行署所屬各分署執行之，不得請求其他機關為職務協助
(D) 拘提義務人不得超過24小時，但經訊問後，認有管收必要者，得延長拘提24小時，且以延長一次為限

答案：(B)

第27題（原第47題）

關於行政程序法所定之行政程序，下列敘述何者正確？

(A) 行政處分之相對人為公同共有人時，對公同共有人中之一人為送達者，即對全體公同共有人發生送達效力
(B) 行政機關於行政程序中，應依職權或當事人申請，調查事實及證據，並對當事人有利及不利事項一律注意
(C) 行政執行機關對義務人限制住居時，均應於處分前給予義務人陳述意見，方符正當行政程序之要求
(D) 行政機關作成經聽證程序之行政處分時，應受聽證結果之拘束

答案：(B)

第28題（原第48題）

比較行政程序法所定之閱覽卷宗與政府資訊公開法之政府資訊公開，下列敘述何者正確？

(A) 行政程序法與政府資訊公開法所規定之資訊申請人，資格要件並無不同
(B) 政府資訊公開法及行政程序法就資訊錯誤之情況，均有請求更正之規定
(C) 涉及機關作成決定前擬稿或其他準備作業之資訊，依行政程序法及政府資訊公開法之規定，皆應不予公開或提供
(D) 申請人對於否准閱覽卷宗或政府資訊公開之決定不服時，均得逕行提起行政訴訟，無庸踐行先行程序

答案：(B)

第29題（原第49題）

甲向A縣選舉委員會（下稱A縣選委會）申請登記為A縣某屆縣議員候選人。案經中央選舉委員會以甲犯有刑法妨害投票罪，經判決確定為由，否准甲登記為 A 縣議員候選人之申請，並由 A 縣選委會轉知甲。甲不服，應以何者為被告，循序提起行政訴訟？

(A) A縣選委會
(B) A縣政府
(C) 中央選舉委員會
(D) 行政院

答案：(C)

第30題（原第50題）

甲財團法人受乙機關委託辦理補助事項。甲以自己名義對丙作成否准其申請補助之行政處分，丙不服，提起訴願。依訴願法規定，訴願之管轄機關為何？

(A) 甲財團法人
(B) 乙機關
(C) 甲財團法人之主管機關
(D) 甲財團法人之設立機關

答案：(B)

第31題（原第51題）

甲公益團體以書面敘明，乙主管機關疏於執行廢棄物清理法第71條第1項所定命丙違規行為人限期移除其違法回填廢棄物，並告知乙機關。如乙機關於該書面送達之日起60日內仍怠於執行該具體之職務行為，甲得提起何種類型之行政訴訟？

(A) 將乙機關怠於執行職務之行為視為否准處分，提起撤銷訴訟，請求撤銷該否准處分
(B) 提起怠為處分之課予義務訴訟，請求判命乙機關作成令丙限期移除其違法回填廢棄物之行政處分
(C) 提起確認訴訟，請求確認乙機關怠於執行職務為違法
(D) 依廢棄物清理法第72條第1項規定提起一般給付訴訟，請求判命乙機關依法執行法定職務

答案：(B)

第32題（原第52題）

下列何種民事訴訟之制度，為行政訴訟所不採？

(A) 公示催告
(B) 假處分
(C) 假扣押
(D) 證據保全

答案：(A)

第33題（原第53題）

依國家賠償法規定，下列何者有可能因輕過失即遭賠償義務機關求償？

(A) 該法所定之公務員
(B) 該法所定就損害原因有應負責任之人
(C) 該法所定受委託行使公權力之個人
(D) 該法所定有審判或追訴職務之公務員

答案：(B)

第34題（原第54題）

關於國家所負之損害賠償責任，依國家賠償法規定，下列敘述何者錯誤？

(A) 國家賠償之方法以金錢賠償為原則
(B) 國家賠償之範圍含被害人之所受損害及所失利益
(C) 國家賠償之範圍僅限於財產上損害，不包括非財產上損害
(D) 國家賠償之計算，適用與有過失原則

答案：(C)

第35題（原第55題）

關於國家賠償與損失補償之敘述，下列何者正確？

(A) 依國家賠償法規定，因公務員違法行為所生之國家賠償責任，不以公務員有故意或過失為必要
(B) 因公務員合法行使公權力行為，造成人民財產或其他權利受到侵害，且因公益而特別犧牲時，屬於損失補償問題
(C) 人民向稅捐機關請求退還溢納之稅款，此種請求權之性質屬於損失補償請求權
(D) 依國家賠償法規定，因公務員違法行為所生之國家賠償責任，賠償義務機關於賠償受害人後不得向公務員求償

答案：(B)
